

1505079-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... pelos autos 0003991-76.2005.8.26.0238 (tráfico de drogas) (fls.44), 0004952-90.2000.8.26.0238 (furto), 0004267-83.2000.8.26.0238 (fls.43). Assim, nos termos do art. 155, caput, do CP, a pena inicial é de 1 ano de reclusão e de 10 dias-multa. Dado os maus antecedentes, exaspero a pena base em 1/4, passando para 1 ano, 3 meses e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, noto que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505079-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505079-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODAIR FERREIRA DE GOUVEIA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ODAIR FERREIRA DE GOUVEIA, qualificado a fls. 11, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 155, §4º, inc. I, do Código Penal.

No dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 17 horas, na Rua Cero Cora, n.º 635, Alto de Pinheiros, nesta cidade e Comarca, o réu subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (duas) mochilas contendo objetos pessoais, avaliadas em R\$300,00 (trezentos reais), e 01 (uma) carteira contendo documentos e o valor de R\$80,00 (oitenta reais), pertencentes a Iranildo de Jesus Ribeiro, conforme auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 05/06, e auto de avaliação a fls. 07.

Pois bem.

Segundo o apurado, na data supra, a vítima estacionou seu veículo VW/Saveiro, placas ELG-6774, em via pública, e se dirigiu até seu local de trabalho.

Ato contínuo, sem a vigilância da vítima, o denunciado se aproximou do automóvel e, mediante rompimento de obstáculo, obteve acesso a seu interior, de onde subtraiu duas mochilas contendo objetos pessoais, bem como uma carteira com documentos e o valor de R\$80,00 (oitenta reais), evadindo-se em seguida.

Pouco após, o denunciado foi abordado na via pública por Policiais Militares após apresentar atitude suspeita. Em revista pessoal, foram encontrados com o indiciado

os objetos subtraídos.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 60/62)

Em 08/03/22, foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva (fls. 78).

Réu citado (fls.83). Defesa prévia (fls.87/89).

Manutenção da denúncia (fls.95/96)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.5/6) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

Iranildo disse que havia estacionado o veículo. Foi executar um trabalho no local. Pediu, depois de executado o trabalho, a um colega a que pegasse seus objetos no veículo. O colega foi, e voltou, informando que o veículo estava revirado e as suas mochilas (da vítima) haviam sido subtraídas. No interior da mochila, havia bens pessoais do depoente, inclusive a carteira e dinheiro, além de fios de cobre. Todos os bens foram recuperados pela polícia.

O polícia Pedro Paulo afirmou que estava em patrulhamento. Viu o réu. O mesmo estava de posse de duas mochilas e manuseando uma carteira. Ao avistar a polícia, o réu passou a tomar direção diversa, o que, gerando suspeita, resultou na detenção do réu, que, em relação aos bens, confessou que os havia furtado de um veículo.

O seu companheiro de farda prestou igual depoimento.

Por fim, o réu, no interrogatório, confessou o furto. Afirmou que, valendo-se da janela aberta do veículo, pode ingressar no mesmo e realizar a subtração em comento.

Passo a analisar a pena e proceder à sua individualização.

De antemão, afasto a qualificadora de rompimento de obstáculo: a denúncia, data vênua, não descreve no que consistiu o rompimento de obstáculo, não há perícia a respeito e, em debates, o próprio d. promotor, pediu o seu afastamento.

Na primeira fase, miro as folhas de antecedentes e certidões, fls. 28/45 e 46/49, atento ao disposto no art. 59 do CP, constato que o réu possui maus antecedentes pelos autos 0003991-76.2005.8.26.0238 (tráfico de drogas) (fls.44), 0004952-90.2000.8.26.0238 (furto), 0004267-83.2000.8.26.0238 (fls.43). Assim, nos termos do art. 155, caput, do CP, a pena inicial é de 1 ano de reclusão e de 10 dias-multa. Dado os maus antecedentes, exaspero a pena base em 1/4, passando para 1 ano, 3 meses e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, noto que se trata de réu multirreincidente, pelos autos 0004094-59.2000.8.26.0238 (roubo e extorsão) (fls.42), 0004222-79.2000.8.26.0238 (roubo), 0004601-20.2000.8.26.0238 (fls.42/43) (crime contra a fé pública), a justificar um agravo da pena em 1/4, porém, houve confissão, assim compenso a causa de agravamento de forma parcial, justificando um agravo da pena em 1/6 para 1 ano, 5 meses, 15 dias e 14 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, nada a considerar, a pena definitiva fica estabelecida em 1 ano, 5 meses, 15 dias e 14 dias-multa.

O perfil do réu, voltado à prática de crimes, ostentando inúmeras condenações, ensejam o regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto. Pelos mesmos motivos, bem como o desassossego que a liberdade do réu traria à sociedade, indefiro, eventual, recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno ODAIR FERREIRA DE GOUVEIA, qualificado a fls. 11, como incurso nas sanções impostas no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias, em regime semiaberto, e a 14 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da

Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.